www.ybm.org.il

פרשת משפטים – דיני נזיקין – הסדר ומשמעותו

הרב אלחנן סמט

א פרשת משפטים פותחת בדיני עבד ואמה עבריים, ומייד אחר כך עוברת לדיני נזיקין (שמות כ"א,יב - כ"ב,ה). שלושים ואחד הפסוקים הכלולים בפרשת הנזיקין מתחלקים לשתי מחציות שוות בארכן פחות או יותר: עד פסוק כז עוסקים ששה-עשר פסוקים באדם המזיק במזיד או בשגגה, ואילו החל מפסוק כח עוסקים חמישה עשר פסוקים ברובם בנזיקין הנגרמים ע"י ממונו של האדם, או כתוצאה עקיפה של מעשיו. ואכן בין פסוק כז לפסוק כח נמצא הפסק של פרשה פתוחה, והוא היחיד בכל פרשת הנזיקין.

התבוננות במחצית השניה של פרשת הנזיקין מעוררת כמה קשיים: ראשית, בין כל דיני 'ממון המזיק' הממלאים מחצית זו, נמצאת פרשה בת ארבעה פסוקים, העוסקת בדיני הגנב ותשלומיו (כ"א, לז - כ"ב, ג). והרי זו חזרה ל'אדם המזיק' שדיניו נידונו במחצית הראשונה של הפרשה.

שנית, תמוה סדרם של המזיקים הנידונים במחצית זו: היא פותחת בדיני שור שנגח אדם, עוברת לדיני בור, ושוב חוזרת לדיני שור שנגח שור. ובכן, מדוע אין דיני נגיחת השור ('קרן' בלשון חז"ל) מאוחדים, ומדוע מפסיק הבור ביניהם? ועוד: לנזקי השור הנוגח ראוי היה להצמיד את נזקי בעירו של האדם ('שן ורגל'), שהרי אף הם נזקי בהמתו, אולם פרשת הגנב מפרידה ביניהם. ועוד: את פרשת הבור ראוי היה להצמיד לפרשת האש, כי בשתיהן מדובר בנזיקין שהם תוצאת מעשים בלתי זהירים של האדם. אולם בין הבור לאש מפרידות כמה פרשיות.

האם קיים סדר הגיוני בדיני הנזיקין, או שמא כל דין עומד לעצמו? בפירושו הארוך לתחילת פרשת משפטים (כ"א, ב ד"ה כי תקנה) אומר ראב"ע: "אומר לך כלל, לפני שאחל לפרש, כי כל משפט או מצוה, כל אחד עומד בפני עצמו. ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצוה אל זאת, נדבק ככל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב כי החסרון בא מחוסר דעתינו". ואכן, בפירושו הארוך מעיר ראב"ע כמה הערות בנוגע לקשר בין דיני הנזיקין, אולם על רוב שאלותינו לא ענה.

אף הרמב"ן, שבפירושו לפס' ב (ד"ה כי תקנה) באר את סדר הדינים במחצית הראשונה של פרשת הנזיקין בזיקה לעשרת הדברות, והסיק כי "כל הפרשיות בסידור ובכוונה נכונה", אינו מתייחס לשאלת הסדר במחצית השניה, ואינו עונה על שאלותינו.

ב שאלותינו בדבר הסדר בפרשת הנזיקין יוצאות מתוך הנחה, שהסדר הראוי הוא עפ"י מיון הגיוני של המזיקים: אדם המזיק לחוד, בהמתו של אדם שהזיקה לחוד, ותוצאות מעשיו של האדם שגרמו לנזק לחוד. מיון כזה אכן ראוי לקובץ משפטי, משום שחיובי הנזיקין תלויים באופיו של המזיק: אופי זה הוא הקובע את מידת האחריות החלה על האדם.

אולם התבוננות בסדר שבתורה, מלמדת שהסדר נקבע דוקא על פי מיון **הניזוקים**. המחצית הראשונה של פרשת הנזיקין אמנם עוסקת כולה ב'אדם המזיק', אך חשוב להדגיש שכולה עוסקת

©כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה - מעלה אדומים

בנזיקין לאדם. בארבעה סוגי נזקים לאדם דנה מחצית זו: א. הכאה הגורמת למוות לבן חורין ולעבד. ב. הכאה הגורמת לנפילה למשכב. ג. הפלת עוברים של אשה. ד. הטלת מום באחד האברים אצל בן חורין ואצל עבד. (אגב העיסוק בדיני רוצח בראש הפרשה, נידונו כמה פגיעות בזולת שהן חמורות כעין רצח, ועונשן מיתה, פס' טו-יז).

המחצית השניה של פרשת הנזיקין (החל מפס' כח) ממשיכה אף היא בנזק לאדם, ואף בנזק החמור מכל - גרימת מותו, וזאת בדומה לפתיחת המחצית הראשונה, אולם כאן המדובר בשור שהרג אדם. רק כאן סידור הדינים נקבע לפי המזיק, שכן אם היינו הולכים לפי הניזק, היתה פרשיה זו צריכה להיות דבקה לדיני רוצח במזיד או בשגגה שלעיל, אולם מפני ההפרש הגדול שיש בין אדם שהרג אדם לבין שור שהרג אדם, נתייחד לפרשיה זו מקום שונה.

הפרשיה מבחינה בין שור שהרג אדם בהיותו תם לבין היותו מועד, ובין נהרג שהוא בן חורין לעבד. בכל המקרים נסקל השור והחילוק הוא בדין התשלומים. התיבה 'שור' חוזרת בפרשיה זו (כח-לב) שבע פעמים.

מכאן עוברת הפרשה לדון בניזק שערכו פחות מן האדם: נזקי בהמתו של אדם. פרשיה ראשונה העוסקת בכך היא בור שכרה אדם ברה"ר (לג-לד) ש"נפל שמה שור או חמור", ודייקו חז"ל במדרשם (ב"ק כח, ב) שפרשה זו עוסקת דווקא בנזקי בהמה: "שור - ולא אדם, חמור - ולא כלים".

פרשיה שניה העוסקת בנזקי בהמה היא פרשת שור שנגח שור (לה-לו), ואף כאן הבחנה בין תם למועד. פרשיית בור ופרשיית שור שנגח שור קשורות ביניהן: הן מסיימות באותו דין ובמילים זהות: "ישלם... והמת יהיה לו". התיבה 'שור' חוזרת בשתיהן יחדיו שבע פעמים, אולם רק שלוש מתוכן מתייחסות לשור המזיק, ואילו השאר לשור הניזק או תמורתו.

מדוע אפוא הקדימה התורה את הבור לשור שנגח שור? שמא כדי להדגיש שמיון המקרים נעשה על פי הניזוק ולא עפ"י המזיק. הצמדת פרשיית שור שנגח אדם לפרשיית שור שנגח שור (כמו שסברנו בשאלתנו) היתה מבליטה את המזיק המשותף ומטשטשת את ההבדל הגדול בין הניזוקים.

אפשר גם שהנזקים לבהמות מצויים יותר בבור, המזיק את כל הבהמות בשוה "שור או חמור", ופחות מצויים בשור, הנוגח בדרך כלל רק את בני מינו - "וכי ייגף שור איש את שור רעהו".

הפרשייה הבאה, המחזירה אותנו במפתיע ל'אדם המזיק', עוסקת עדיין בנזקים לבהמות - בגניבת שור או שה ע"י אדם. היא מבחינה בין נזק חמור לבהמה, של טביחה או מכירה, שתשלומיו ארבעה וחמשה, לבין נזק קל ובר תיקון של גניבה בלבד, שבו הקנס הוא כפל בלבד. (כמו כן דנה הפרשה בגנב שאינו יכול לשלם, ובדרך אגב בדין הבא במחתרת.)

ברור עתה מדוע פרשה זו של הגנב מצויה כאן, ביחד עם דיני הנזקים לבהמות, ולא במחצית הראשונה של פרשת הנזיקין, שהיא עוסקת כולה בנזקים לאדם. מקומה בסוף דיני הנזקים לבהמות נועד אולי להרחיקה ככל האפשר מדיני 'אדם המזיק לאדם', ולהדגיש בכך את עקרון המיון לפי סוג הניזוקים. ועוד אפשר, שנזק לבהמות הבא מידי גנב הוא פחות מצוי מנזקי בור ושור.

לאחר סיום שלוש הפרשיות העוסקות בנזקים לבהמות, אנו עוברים לשתיים העוסקות בנזקים ליבול שדהו של האדם (עמד על כך ראב"ע בפירושו הארוך לפס' ה ד"ה כי תצא). הפרשייה הראשונה היא שילוח הבעיר-הצאן, המבער שדה או כרם של אחר (כב, ד), והשניה (פס' ה) היא יציאת אש שהבעיר אדם בשדהו, אל שדה רעהו, ושם אכלה האש "גדיש או הקמה או השדה". אף כאן דייקו חז"ל (ב"ק ס, א) שפרשה זו עוסקת רק ביבול השדה, אך לא ב'טמון' בתוכו.

©כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה - מעלה אדומים

האחידות הסגנונית שראינו בצמד הפרשיות בור-שור שהזיקו בהמה, קיימת אף בצמד הפרשיות הללו, העוסקות בנזקי היבול: השורש בע"ר חוזר בשתיהן חמש פעמים במובנים שונים (ראה ראב"ע הארוך ד"ה כי תצא אש), ובכך נרמז הקשר ביניהן.

מה חסר בפרשתנו? נזקי מטלטלין חסרים. אלו מצויים בפסוק הפותח את פרשת השומרים, אך משמש בו-זמנית סיום נאות לפרשת הנזיקין הקודמת:

כב, ו: כי יתן איש אל רעהו **כסף או כלים** לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שנים.

אף שההקשר הוא דיני שומר חנם, הרי בפסוק זה נשלמו דיני הגנב שנידונו לעיל. אלא ששם נידון גנב שהזיק בהמה, וכאן גנב שהזיק מטלטלין, ונתחדש כאן שאף הוא משלם כפל (בין אם נמצאת הגניבה בידו בין אם לאו). ושוב נשאל: מדוע לא נסמכו כל דיני הגנב למקום אחד? התשובה היא, משום השינוי **בניזק** שהוא הקובע את סדר הפרשיות. בין דיני הנזקים לבהמות לדיני הנזקים למטלטלים, הגיוני שייכנסו דיני הנזקים ליבול.

ג מהי משמעות הסדר הזה של דיני הנזיקין, לפי סדר הניזוקים? הרי עקרונות החיוב תלויים באופיו של המזיק, כך למשל ההבחנה בין שור תם למועד קיימת הן בשור שנגח אדם והן בשור שנגח שור; תשלום כפל קיים הן באדם שגנב בהמה והן בזה שגנב מטלטלין.

סדר הניזוקים שבתורה הוא **סדר ערכי**: ראשית נידון הנזק הנגרם לחיי האדם או לשלמות גופו. אח"כ נידון הנזק הנגרם לבהמתו. חומרתו של נזק זה נמדדת לא רק מנקודת המבט של הבעלים, שהיה קשור לבהמתו ורגיל אליה, ואין בתשלום הכספי כדי לפצותו על כך, אלא גם מן ההבט העקרוני: בבהמה יש נשמת חיים (ראב"ע בפירושו הארוך לפס' לג ד"ה כי יפתח עמד על שני האספקטים הללו). לאחר מכן נידון נזק ליבול, שהוא יקר לבעליו שעמל עליו ו"רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירו", גם כאן יש ליבול ערך עקרוני בהיותו צומח. רק לאחרונה נידונים "כסף או כלים" - מטלטלין דוממים הפחותים בחשיבותם מכל קנייני האדם. אלא שבכך עוד לא הוסבר מדוע העדיפה התורה סדר זה.

ראשונים ואחרונים דנו בשאלה, האם מלבד חובת התשלום שעל המזיק, ישנו איסור בעצם עשיית הנזק, ומהו איסור זה. דעות שונות נאמרו בעניין זה. ב'ברכת שמואל' למסכת ב"ק סי' ב כתב, שהפסוקים המלמדים על חיוב המזיק בתשלומין, "לא רק לעניין חיוב ממון נאמרו, אלא גם לעניין שנעשה מזיק ונענש בדיני שמים". בהציעו דבריו לפני רבו - ר"ח מבריסק, אמר אף הוא בדומה לכך, והוכיח זאת מחיוב כופר, שהוא כפרה על חטא אי שמירת שורו. לדבריהם, אפוא, האיסור להזיק כלול בפרשיות הנזיקין שבתורה עצמן. אולם מלשונם של הפסוקים שהצביעו עליהם שני הגאונים הללו, קשה להסיק כך: הן הפסוק (ויקרא כ"ד, כא) "ומכה בהמה ישלמנה" שהצביע עליו בעל 'ברכת-שמואל', והן הפסוקים "והועד בבעליו ולא ישמרנו" - "ולא ישמרנו בעליו" האמורים בשור מועד שנגח אדם או שור, ושעליהם הצביע ר"ח מבריסק, אינם מורים על איסור להזיק או על חיוב שמירה שהוא "לשמים".

לא לשונו של פסוק זה או אחר, אלא כל המבנה והסדר של פרשת הנזיקין באים ללמדנו את מה שהורו לנו שני הגאונים הללו: שדיני הנזיקין אינם רק מערכת משפטית שנועדה לסדר ענייני ממונות אשר נקרו בין איש לרעהו. הסדר הערכי (והלא משפטי) שבו נקטה התורה בפרשה זו, מביע עמדה עקרונית: חיי האדם, שלמות גופו ושלמות קנייניו - מן החשוב שבהם ועד הפחות ביותר, ראויים להגנה מפני תגרת ידו של הזולת ומפני מעשיו ומחדליו. חיובי הנזיקין אינם באים רק ליישב סכסוך כספי שנפל בין אדם לחברו, אלא הם תולדת המגמה להגן על האדם וקנייניו

©כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה - מעלה אדומים

מפגיעה, עקב פשיעתו של רעהו. פרשת נזיקין היא אפוא כעין 'מגילת זכויות האדם' שמעניקה התורה לאדם, ובה נשמרים חייו וחירותו, שלמות גופו ושלמות קנייניו.

©כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה - מעלה אדומים